

2019 AGO. 05



RESOLUCION METROPOLITNA No.

199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, artículos 2.2.1.1.7.3. y 2.2.1.1.9.2. - y

CONSIDERANDO

1. Que corresponde al Estado promover la prosperidad general, asegurar el cumplimiento de sus deberes y el de los particulares, y asegurar la prestación eficiente de los Servicios públicos. (Constitución Política, artículos 2° y 365).
2. Que el papel del Estado en cuanto poder público frente al transporte consiste en garantizar su prestación eficiente, establecer - por medio de ley - el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos. (Constitución Política, artículos 365).
3. Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.
4. Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: "*La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)*".
5. Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad; resulta fundamental para garantizar la calidad de un servicio esencialmente público, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta Política.
6. Que otro de los principios del Transporte Público es el *acceso al transporte*, el cual exige a las autoridades el diseño de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo. (Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 1, literal c).
7. Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben: "*Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.*"

2019 AGO. 15



RESOLUCION METROPOLITNA No. 199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Artículo 4°. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

8. Que la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en palabras de la Corte Constitucional: *"El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad"*.

9. Que la Corte Constitucional, en Sentencia T 604 de 1992, resalta la importancia del servicio de transporte, indicando que: *"...La organización del sistema de transporte condiciona gran parte del intercambio económico y social. La fuerza de estructuración económica que posee el transporte público permite, cuando se accede al servicio, participar de la prosperidad general. Su carencia, en cambio, compromete un estándar mínimo de la existencia.*

La administración equilibrada y justa de la riqueza puede verse afectada por errores o falta de planeación del transporte público que, siendo un instrumento clave del desarrollo, tiene una incidencia directa sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales.

... A nivel del individuo, el transporte es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales".

10. Que, la adecuada disposición de un servicio público de transporte resulta por contera en una responsabilidad del Estado, que podemos entender derivada en parte del carácter

2019 AGO. 05



RESOLUCION METROPOLITNA No.

199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

positivo prestacional de la libertad de locomoción, como lo enfatizaba la Corte Constitucional en Sentencia T - 595 de 2002, cuando afirmó: *"5.1. La libertad de locomoción suele ser considerada un derecho de dimensión negativa o defensiva, por cuanto se ha entendido que su función consiste en ser un límite al ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo. El creer que su goce efectivo implica únicamente el freno a las acciones del Estado o requiere tan sólo la inacción estatal ha llevado a suponer que las libertades suelen ser garantías que no comprometen gasto público. No comparte esta Sala de Revisión esta tesis. Casos como el que se estudia en esta sentencia, evidencian que derechos fundamentales llamados de libertad, como el de locomoción, pueden tener una faceta positiva y de orden prestacional. Como se dijo, en las ciudades contemporáneas la libertad de locomoción depende en gran medida del servicio público de transporte. Sin éste difícilmente es posible desplazarse a lo largo de una urbe, incluso para las personas que no tienen una limitación física..."*

El carácter prestacional de las libertades surge de la dimensión positiva de éstas. Tradicionalmente la doctrina identificaba las libertades básicas con derechos negativos o de abstención. El Estado sólo estaba obligado a no impedir el goce y ejercicio de las libertades de la persona, sin que fuera concebible hablar de una dimensión prestacional de las libertades. No obstante, actualmente se reconoce que incluso las libertades más clásicas como el derecho a la libre locomoción o a la libre expresión presuponen prestaciones materiales que hacen posible su ejercicio. En las sociedades modernas, donde el uso de la libertad individual depende de acciones y prestaciones públicas – servicio público de transporte, de telecomunicaciones, de salud, etc – y donde la seguridad personal cuesta, no es posible sostener la tesis del carácter negativo de las libertades básicas..."

11. Que para el cumplimiento de estas responsabilidades, el Estado se encuentra facultado para modificar los servicios previamente autorizados, en un ejercicio que implica la prelación del interés general sobre el particular, prelación dispuesta por el legislador en el inciso primero del artículo 5 de la Ley 336 de 1996 y justificada en atención al carácter esencial del servicio. La Corte Constitucional, en Sentencia C 043 de 1998, al respecto manifestó: *"En consecuencia, cuando la actividad llevada a cabo por el particular involucra intereses que superan a los suyos propios y comprometen derechos de la colectividad en los que media un interés público, es deber de la Administración no sólo velar por su cumplimiento eficiente, so pena de revocar el permiso de operación, sino también el de reacondicionarlo o adecuarlo, en forma razonada y justa, a las circunstancias sobrevinientes a su expedición, y que hubieran sido determinantes para concederlo de haber existido en su oportunidad.*

Ello en manera alguna busca desconocer el derecho que la Administración otorga al particular para operar un servicio público. Sin embargo, como ha quedado explicado, dado que se trata de una actividad en la que resulta comprometido el interés general, el derecho otorgado es precario y temporal y, por tanto, puede resultar afectado en cuanto a su ejecución, o bien por determinaciones de la Administración dirigidas a la optimización del servicio, o bien por normas posteriores de carácter legal o reglamentario, también dictadas por motivos de utilidad pública o de interés general (...)

(...) Así entonces, tratándose del servicio público de transporte, en el que se encuentran comprometidos derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal de los usuarios y, en general, el interés público, la autorización inicial de los organismos estatales de control no puede ser inmodificable. En este caso, sin perjuicio del poder de revocación que le asiste (art. 18 de la ley 336/96), el Estado se encuentra más que facultado, obligado a actualizar, cuando las circunstancias así lo exijan, las condiciones de operación del servicio aun cuando con ello se

Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

afecten los derechos que, mediante el otorgamiento de licencias, se conceden a los particulares para la ejecución del mismo. Tal actitud, si bien en apariencia rompe el principio de la intangibilidad de los actos administrativos derivado del precepto constitucional de la seguridad jurídica, encuentra sustento legítimo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y en la primacía del interés general sobre el particular, de consagración igualmente constitucional (arts. 1°, 2° de la C.P., entre otros)"

12. Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: *"El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"*.

13. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"*

14. Que la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la jurisdicción metropolitana, distrital y/o municipal ostenta el carácter de regulado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.

15. Que la ley 1625 de 2013 estableció dentro de las funciones de las Áreas Metropolitanas el ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción, de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

16. Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: *"(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"*.

17. Que el artículo 2.2.1.12.2 del decreto ibidem establece: *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales, según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

18. Que el Decreto 1079 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.1.7.3: *"REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

19. Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró: *"Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los*

2019 AGO. 15



RESOLUCION METROPOLITNA No. 199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)"

20. Que frente a las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte, ha reiterado la Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 026 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente: *"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia. En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:*

"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibídem) (se subraya)."

21. Que el Consejo de Estado, entre otras, en sentencias del 26 de noviembre del 2008, Radicación No. 25000-23-24-000-2002-00480-01 y del 28 de mayo de 2009, Radicación No. 73001-23-31-000-2003-00436-01, se pronunció sobre el alcance de la alternativa de reestructuración del servicio de transporte, manifestando que: *"una reestructuración hace relación a todos los elementos comprendidos en la definición y no solamente al recorrido, por lo cual bien podía la entidad demandada variar el nivel de servicio, la clase de vehículo, el horario y la frecuencia", así, ésta "puede darse en las rutas, frecuencias, horarios, nivel de servicio, etc. [y deberá adoptarse] teniendo en cuenta, entre otros factores, las necesidades del conglomerado social que hagan uso de las mismas y cumpliendo para el efecto los requisitos legales establecidos."*

22. Que en síntesis, es claro que la Autoridad en materia de Transporte dentro de su jurisdicción y competencia, y con el propósito de ajustar las condiciones de prestación del servicio a las necesidades de movilización de la ciudad y su Área Metropolitana en Zonas determinadas y que no impacten al Sistema de Transporte masivo, bajo estándares de seguridad, accesibilidad, y calidad; puede reestructurar oficiosamente las condiciones de prestación del servicio en las Rutas, ya sea suprimiéndolas, manteniéndolas, modificándolas, recortándolas, fusionándolas, empalmándolas, prolongándolas o reestructurando las características del servicio tales como frecuencias, horarios, capacidad transportadora, clase de vehículos, que se fijen para su prestación entre otros, en términos de seguridad, cobertura, accesibilidad y eficiencia, para atender de manera adecuada y racional las necesidades de movilización.

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

23. Que una vez reorganizado el Sistema por la entrada en operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro conforme al Documento Conpes 3539 de 2008, en concordancia con los artículos 3º numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3º de la ley 336 de 1996, que para todos los efectos considera prioritario para el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo y en cumplimiento a ello, corresponde a la Autoridad tomar decisiones asociadas a mantener la normal y eficiente operación y prestación de los servicios encomendados, garantizando el acceso al transporte de que habla el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993.

24. Que mediante documento Conpes 3788 de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social recogió las recomendaciones sobre la evidenciada "necesidad de implementar un Sistema Integrado de Transporte Público -SITP" en el área metropolitana de Barranquilla, programa que fue debidamente incluido en el Plan de Desarrollo de Barranquilla 2016 - 2019 "Barranquilla Capital de Vida" y para adelantar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, el 5 de agosto de 2016, el Área Metropolitana de Barranquilla, Transmetro S.A.S. y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., suscribieron convenio interadministrativo con el objetivo de Aunar esfuerzos para llevar a cabo "la estructuración, técnica, legal y financiera del diseño de la integración del transporte público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana y el Sistema Integrado de Transporte Masivo, así como el diseño conceptual del sistema de equipamientos de transporte del SITP", estructuración que actualmente se encuentra en la fase final de su desarrollo.

25. Que la implementación de un Sistema integrado de Transporte Público es un proceso complejo cuya consolidación se espera en un mediano plazo, mientras que las necesidades de los usuarios del servicio de transporte colectivo, dada la relevancia que las conexidades con los derechos fundamentales les confieren, obligan a la administración a continuar adelantando todas las acciones necesarias para garantizar día a día la prestación oportuna de un servicio público de transporte, en condición adecuadas de calidad, seguridad y acceso.

26. Que la dinámica de crecimiento del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, debe estar acompañada de un sistema de transporte publico eficiente.

27. Que la empresa Amarillo - en calidad de desarrollador del proyecto ALAMEDA DEL RÍO, el cual consta de 22 mil viviendas de las cuales a la fecha se han entregado alrededor de 5 mil viviendas- mediante el oficio radicado internamente por esta autoridad bajo el radicado 0092 de enero 21 de 2019, solicitó una ruta para satisfacer las necesidades de la población de este proyecto.

28. Que en atención a la solicitud presentada por la empresa Amarillo y con el fin de determinar las necesidades de servicios enunciadas por ésta, se realizó el estudio técnico No. 007 de 2019, el cual hace parte integral al presente acto administrativo.

2019 AGO. 05



RESOLUCION METROPOLITNA No. 199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

29. Que en el estudio técnico precitado se informó y concluyó:

"Con el fin de atender las necesidades de transporte y movilidad en nuevos desarrollos urbanísticos, además en atención a la solicitud de la Constructora Amarilo¹, de contar con servicio de transporte para atender a la población de este nuevo proyecto urbanístico, se presenta el siguiente informe por gestión de la subdirección de transporte con la finalidad de analizar las posibles rutas de transporte que transitan por el sector que puedan satisfacer esta nueva necesidad de manera legal y autorizada.

En este sentido, es consecuente elaborar el presente informe como pre-requisito del acto administrativo de reestructuración.

Es importante destacar el crecimiento urbanístico de la ciudad de Barranquilla, sobre todo hacia los sectores Nor y Sur – Occidental (Sector Occidental de la Avenida Circunvalar). Actualmente se construyen los siguientes Proyectos Urbanísticos Puerta Dorada, Álamos, Caribe Verde y Alameda del Río, los cuales tienen el potencial de generar un gran volumen de viajes a lo largo de este corredor vial.

Con base a lo anterior, se evidencia la necesidad de garantizar el servicio de transporte y la posibilidad de desplazamiento a los habitantes de estos sectores. En cifras, se tiene que para el caso del Proyecto Alameda del Río, en diciembre de 2018 se entregaron 1.557 unidades de vivienda que representan aproximadamente de 6.228 personas y tienen proyectado ejecutar para 2019 un total 3.000 viviendas adicionales que se estimaría en 18.228 personas, y para el año 2020 la proyección llegaría a 8.000 viviendas que representan una población de aproximadamente 32.000 personas, además, de la construcción de un centro de conveniencia conformado por 77 locales comerciales. Lo anterior manifestado por la Constructora Amarilo mediante oficio radicado AMB N° 0092-19.

Con base en las necesidades planteadas, así como en la encuesta realizada por parte de la constructora en donde se identificaron los principales Orígenes y Destinos de los viajes generados y atraídos de esta zona, se identificó una ruta que podría atender dicha demanda, como es la ruta A-16 vinculada a la empresa La Carolina.

En caso de encontrarse viable que la ruta requiera realizarle modificaciones, estas se pueden hacer mediante reestructuración oficiosa del servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal, Distrital o Metropolitano de Pasajeros, se realizarán en armonía con la proyección del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, por lo que se logra mejorar la cobertura y la calidad del servicio al usuario, sin sacrificar las metas que en materia de movilidad se establecieron y sin generar costos adicionales al proyecto.

(...) CONCLUSIÓN (...)

Una vez analizado técnicamente el recorrido de la ruta A16, se indica que el recorrido sugerido es viable dado los niveles de competencia frente al SITM Transmetro SAS y otras rutas. Además, este ente gestor del sistema masivo se encuentra trabajando a capacidad total de la flota vinculada para servicios prestados y no cuenta con flota adicional para suplir las necesidades de servicio en la población del Proyecto Alameda del Río.

Lo anterior manifestado por el subgerente de operaciones, Álvaro Sánchez Rosero, en respuesta a Solicitud apertura de ruta alimentadora del SITM para Alameda del Río, mediante radicado AMB N° 0233, la cual se anexa al presente informe.

Cabe anotar, que por la población proyectada para Alameda del Río es pertinente seguir evaluando otras rutas que puedan atender destinos diferentes al propuesto en la ruta A16-4161.

Actualmente se está llevando a cabo la consultoría para estructuración técnica, legal y financiera del diseño de la integración del transporte público colectivo y masivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana, el cual tiene como objetivo llevar a cabo una reorganización de rutas del transporte público y definir la integración de los dos subsistemas, masivo y colectivo.

Solicitud realizada a través de su Director de Proyecto en la Zona Norte Juan Carlos Solano.

Carrera 51B No. 79 - 285

PBX: 3671400

Barranquilla, Colombia

www.ambq.gov.co

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

No obstante, en la medida que se desarrollen proyectos urbanísticos en la ciudad de Barranquilla, se presentarán necesidades de transporte, que exigen a esta entidad garantizar la prestación del servicio de transporte a estos nuevos usuarios.

Es importante mencionar que este informe corresponde únicamente al componente técnico de acuerdo con lo establecido según argumentos legales previos. De ser necesario, el concepto legal y la pertinencia de la reestructuración deberán ser soportados jurídicamente en los aspectos que se considere conveniente.

Se sugiere reestructurar la ruta de transporte público A16-4161 de la empresa Transportes La Carolina con el siguiente recorrido:

Ruta A16-4161 de la empresa La Carolina con el siguiente recorrido:

Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Terminal de Transportes Calle 54 con Carrera 15 (Soledad) - Carrera 15 por esta hasta la Avenida Murillo tomando la oreja del Puente hacia la Via Circunvalar, por esta hasta la Calle 47 por esta hasta la Carrera 6 Sur por esta hasta la Calle 46 por esta hasta la Carrera 1E, por esta hasta la Calle 49 por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 45D por esta hasta la Carrera 7 por esta hasta la Calle 45B por esta hasta la Carrera 8, por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 21 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 22, por esta hasta la Calle 50 por esta hasta la Carrera 33 por esta hasta la Calle 52 por esta hasta la Carrera 41, por esta hasta la Calle 51 por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 42F por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 50, por esta hasta la Calle 90 por esta hasta la Carrera 46 por esta hasta la Calle 95, por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 112 (Alameda Del Río) por esta hasta el Retorno en la Carrera 43B por esta hasta la Calle 112, por esta hasta la Carrera 43B por esta hasta la Calle 114 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 112, por esta hasta la Carrera 42 por esta hasta la Calle 113 por esta hasta la Carrera 41G por esta hasta la Calle 115 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 118 retornando por la Carrera 43, por esta hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 42G1 por esta hasta la Calle 97 por esta hasta la Carrera 42F, por esta hasta la Calle 96 por esta hasta la Carrera 42C por esta hasta la Calle 93 por esta hasta la Carrera 49C, por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 52 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 70 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 33 por esta hasta la Calle 51, empalmando Con la Carrera 32 por esta hasta la Calle 50 por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 21, por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 45B por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 49 por esta hasta la Carrera 1E por esta hasta la Calle 46, por esta hasta la Carrera 1C (Avenida Las Torres) por esta hasta la Avenida Murillo por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Terminal - Fin del Recorrido.

La capacidad transportadora no se modifica:

Ruta	Tipología	Capacidad Mínima	Capacidad Máxima
A16 - 4161	Grupo C	49	59
D6 - 4150	Grupo C	48	58
D7 - 4151	Grupo C	48	58
TOTAL LA CAROLINA		145	175

30. Que, en virtud de las consideraciones expuestas el Área Metropolitana de Barranquilla acogerá las medidas de Reestructuración de la ruta A16-4161 así como las demás consideraciones establecidas en el Estudio Técnico No. 007 de 2019, el cual hace parte integral de este acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

2019 ABO. 05



RESOLUCION METROPOLITNA No.

199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio la ruta identificada con el código A16 - 4161, y prestada por la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S, identificada con el número de identificación tributario 800.129.395-1, así:

Ruta Código	A16 - 4161
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Terminal de Transportes – Kra 38 – Miramar – Alameda Del Río - Circular
Recorrido	

Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Terminal de Transportes Calle 54 con Carrera 15 (Soledad) - Carrera 15 por esta hasta la Avenida Murillo tomando la oreja del Puente hacia la Via Circunvalar, por esta hasta la Calle 47 por esta hasta la Carrera 6 Sur por esta hasta la Calle 46 por esta hasta la Carrera 1E, por esta hasta la Calle 49 por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 45D por esta hasta la Carrera 7 por esta hasta la Calle 45B por esta hasta la Carrera 8, por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 21 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 22, por esta hasta la Calle 50 por esta hasta la Carrera 33 por esta hasta la Calle 52 por esta hasta la Carrera 41, por esta hasta la Calle 51 por esta hasta la Carrera 38, por esta hasta la Calle 74 por esta hasta la Carrera 42F por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 50, por esta hasta la Calle 90 por esta hasta la Carrera 46 por esta hasta la Calle 95, por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 112 (Alameda Del Río) por esta hasta el Retorno en la Carrera 43B por esta hasta la Calle 112, por esta hasta la Carrera 43B por esta hasta la Calle 114 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 112, por esta hasta la Carrera 42 por esta hasta la Calle 113 por esta hasta la Carrera 41G por esta hasta la Calle 115 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 118 retornando por la Carrera 43, por esta hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 42G1 por esta hasta la Calle 97 por esta hasta la Carrera 42F, por esta hasta la Calle 96 por esta hasta la Carrera 42C por esta hasta la Calle 93 por esta hasta la Carrera 49C, por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 52 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 70 por esta hasta

Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

RESOLUCION METROPOLITNA No. 199 19

Nit. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN OFICIOSAMENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

la Carrera 38 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 33 por esta hasta la Calle 51, empalmando Con la Carrera 32 por esta hasta la Calle 50 por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 21, por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 45B por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 49 por esta hasta la Carrera 1E por esta hasta la Calle 46, por esta hasta la Carrera 1C (Avenida Las Torres) por esta hasta la Avenida Murillo por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Terminal - Fin del Recorrido.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de Acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón - Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.		
Traslapo Troncal	81,1%	Traslapo Alimentación	36,4%
Intervalo de despacho hora pico	3.5 Minutos	Longitud	52,9 KM
Intervalo de despacho hora valle	5 Minutos		
Capacidad Transportadora de la Ruta			
Mínima	49		
Máxima	59		

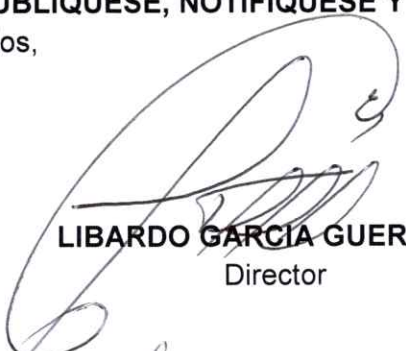
PARÁGRAFO PRIMERO: Ratificar la capacidad transportadora de la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la empresa Metropolitana de Transportes La Carolina S.A.S, identificada con el número de identificación tributario 800.129.395-1, a través de su representante legal; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76 ibídem, ante este despacho.

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla a los,


LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director

2019 AGO 09

Proyectaron:
Componente Jurídico - Ernesto Camargo, Contratista.
Componente Técnico - Patricia Ramírez, Contratista.

Revisó : Dra. Angélica Rodríguez Andrade, Subdirectora de Transporte.
Dr. Miguel Hernández Meza, Secretario General.

Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co